

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 56/2545

พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี

โจทก์

นาย สมศักดิ์ สืบวงษ์ กับพวก

จำเลย

นาย สมศักดิ์ สืบวงษ์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาด้วยแล้ว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงไม่มีเหตุสมควรอนุญาต
ให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยที่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงไม่มีเหตุสมควรอนุญาต
ให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยที่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต ตูลยสิงห์-ดวงมัลย์ ศิลปอาชา-สมชาย จุลนิติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ